

עין משפט
גור מצוה

יד:

פֿרה שהויקה מלִית וּמלִית שהויקה פרה. פֿי הקונטרס שהזיקן זה את זה ושמין הנזק בכסף ומי שהזיק חזירו יותר ישלם העודף וקשה דע"כ פרה שהזיקה טלית היינו נחצר הנזק או נכוונתו להזיק והוי קרן או דרך הלוכו והוי רגל וטלית שהזיקה פרה היינו צרה"ר דהוי מטעם צור

דאי אפשר לאוקמי פרה שהזיקה טלית נמי צרה"ר ומטעם קרן דאס כן היה פטור בעל פרה כדלמרי לקמן בפרק ג' (דף ג.) דכל המשנה וצא אחר ושינה צו פטור ואפילו אם נפרש שכן אירע שפרה הזיקה טלית נחצר צרשות הנזק וטלית שהזיקה פרה צרה"ר אכתי מתניתין היא לקמן בפרק המניח (דף לג.) ג' שזרין תמים שחזלו זה צוה משלמים במותר ח"ג מועדים משלמים במותר נ"ש וי"ל דמי וחדר מפרש ור"ת מפרש דלו או קמני כמו חלץ ועשה מאמר ונתן גט ציצמות (דף ג.) ולא צא לאשמועינן שאין אומרים שיקח כל הטלית בשביל מה שהזיקו דהא טלית צור הוא ולא משלם מגופו ועוד נמי שמשעין הא ממתניתין דהמניח אלא אומר ר"ת דאין אומרין תלך פרה בטלית צא לאשמועינן דלא כר"ע דלמרי לקמן בהמניח (שם) יוחלט שור לניזק אלא יושם כרצי ישמעאל ובקרן מיירי וטלית בפרה אמא לאשמועינן דלא גבי מיתמי דלא ס"ד דליגיזי אף ע"ג דמטלטלי דיתמי לא משתעבדי דמה שאמרה תורה מן העלייה וכו' ליפטו כמו של ניזק דאס אין המזיק שוה נזקו ישלם מן העלייה אבל ציתמי דאי משתלמי מן העלייה הוה פסידא דניזק דמטלטלי דיתמי לא משתעבדי ואי משתלם מגופו יגבה אפי' מיתמי דהוי כאלו תפס מחיים וה"א דמשלם מגופו ול"ג פרה שהזיקה טלה דא"כ לימני שזורים שחזלו זה צוה כדלקמן בהמניח (שם) ודרך הש"ס להזכיר פרה וטלית כדלמרינן (לקמן דף נד:) הניח להם אציהם פרה וטלית: **דבר** השווה ב"ץ כסף. [א] לאו דוקא דיתר מפלגא ויש להם אונאה כדמשמע בפרק הזהב (צ"מ דף נא:) אלא שוה כל כסף יותר ממטלטלי: **עבדים** ושטרות נמי ניקנין בכסף. ול"ג שטרות דאין נקנין בכסף אלא במסירה ובשטר ואפילו נחליפין נמי ז"ע ובקונטרס פירש דלא אתפרש היכא שטרות נקנין בכסף:

ביתמי. וה"ת לרב ושמואל דאית להו בפרק גט פשוט (צ"ב דף קעא.) דשיעבודא לאו דאורייתא ומלוה על פה לא גבי מיורשין אפי' נכסים שיש להן אחריות אין נזקקין ויש לומר דאיירי בשעמד בדין":

שמע מינה וזוה ומכר נכסיו בו'. פ"י הקונטרס והא קיימא לן דאיתי מלוה וטריף ותימה אי נזקין כמלוה בשטר הוא לא הוה ליה למימר ש"מ כו' אלא ה"ל למיפרך והמנ"י המלוה חזירו בשטר גובה מנכסים משועבדים ואי חשיב מלוה ע"פ א"כ מאי קאמר ש"מ אין צ"ד גובין לו מהן הא פשיטא דאין גובין דהתנן המלוה חזירו בעדים גובה מנכסים בני חורין ואי היא גופה קדייק ש"מ דאין גובין לו מהן והוי כמלוה על פה ואע"ג דנזקין מלוה

ארבעה אבות פרק ראשון בבא קמא

שלש כללות נד' מקומות. דאין כאן אלא ג' דינין צרשות הנזק חייב בכל צרשות המזיק פטור מכל נחצר השותפים חייב צחק'ג צקרין ופטור על השן והרגל אבל ארבעה מקומות הן שאין דינן שוה דיש חצר השותפין שהוא חייב צה על השן כגון דמיוחדת לחוד לפירות ולשניהן לשוורין: **בתנאי'**

שום כסף. כולה מתניתין מפרש בגמרא: **גב' שום זה**. של נזקין: לא יהא אלא בכסף. שיהו צ"ד שמין כמה שוה הנזק מנה או מאתים וכך ישלם לו: **פנינא**. במתניתין להא דת"ר צצרייתא וש"מ דהא צרייתא עיקר היא: **פרה שהזיקה טלית**. שדרסה עליה נחצר הנזק (א) וטלית שהזיקה פרה צרה"ר כגון שנתקלה בהמה בטלית ונשבר רגל פרה: אין אומרין **פלא פרה בטלית**. יטול את הפרה שהזיקה טליתו ולא תהא נשומית אלא הן חסר והן יותר יטענה: **אלא שמין אופס בדמים**. שמין הנזקין בכסף ולפי מה שהזיק את חזירו ישלם (ב) וימי שהזיק את חזירו יותר ישלם: **שום כסף**. כלומר שוה כסף יפרע לו: **מלמד שאין צ"ד נזקקין**. ליפרע מן המזיק אא"כ יש לו קרקע דהיינו שוה כסף דמתניתין ולקמן מפרש מאי משמע: **דבר השוה כל כסף**. שנותנין עליו. וקפרין מאי ניהו דאין להן אונאה מאי כל כסף דקאמרת דאין להן אונאה שאפילו קנאן ציותר מדמיהן שמות אין מוכר חייב להחזיר לו כדקאמרינן בפרק הזהב (צ"מ דף נא.) העבדים והשטרות והקצעות אין להן אונאה אפילו קנאן ציותר מדמיהן: **שטרות**. אס מכר שטרות לחזירו אין יכול לזקח לתצוה ממנו אונאה: **דבר הנקנס בכסף**. בלא משיכה דקרקע נקנה בכסף צפ"ק דקדושין (דף קא.) **עצד נמי קנים בכסף**. כדקתני בקדושין (דף יד: כג:) שטרות דנקנות בכסף (א) איתפרש היכא: **אלא אמר רב אשי שוה כסף**. דהיינו קרקעות והכי משמע שוה כסף כסף ישלם ולא כסף עצמו והני כולוה מטלטלים ועבדים ושטרות כסף נניחו דמאי לאמטויינהו אמתא למתא ומודעני: **שוה כסף אפי' סובין**. אלמא דמטלטלין נמי גבינן לניזקין: **ציטמי קאמרינן** דאי שזק להו אצוהון המזיק מקרקעי גבי מינייהו אבל ממטלטלי לא דמטלטלי דיתמי לא משתעבדי לצעל חוב דאיכא למימר לאחר מיתת אציהן קנאוס: **דאמר רבא אמר רב נחמן**. במסכתא כמבואר בפרק הכותב: **שפסם מחיים**. דאצוהון: **בפני צ"ד**. הכי משמע מתניתין שוה כסף בפני צ"ד שיהו קרקעותיו בפני צ"ד: **פרט למוכר נכסיו**. וכלה המעות וצא לצית דין שאין צית דין נפרעין מן הלקוחות: **ש"מ**. בתמיה והא קר"ל דאיתי מלוה וטריף: **אלא**. להכי אמא מתניתין דצ"ד מומחין דנין דיני קנסות ולא צית דין הדיוטות: **ע"פ עדים**. שיעידו על הנזק צצ"ד שוה הזיקו: **הניחא למ"ד כו'**. פלוגתא הוא לקמן בפרק מרובה (דף עה.) צני

דאי שזק להו אצוהון המזיק מקרקעי גבי מינייהו אבל ממטלטלי לא דמטלטלי דיתמי לא משתעבדי לצעל חוב דאיכא למימר לאחר מיתת אציהן קנאוס: **דאמר רבא אמר רב נחמן**. במסכתא כמבואר בפרק הכותב: **שפסם מחיים**. דאצוהון: **בפני צ"ד**. הכי משמע מתניתין שוה כסף בפני צ"ד שיהו קרקעותיו בפני צ"ד: **פרט למוכר נכסיו**. וכלה המעות וצא לצית דין שאין צית דין נפרעין מן הלקוחות: **ש"מ**. בתמיה והא קר"ל דאיתי מלוה וטריף: **אלא**. להכי אמא מתניתין דצ"ד מומחין דנין דיני קנסות ולא צית דין הדיוטות: **ע"פ עדים**. שיעידו על הנזק צצ"ד שוה הזיקו: **הניחא למ"ד כו'**. פלוגתא הוא לקמן בפרק מרובה (דף עה.) צני

המלוה חזירו בעדים גובה מנכסים בני חורין ואי היא גופה קדייק ש"מ דאין גובין לו מהן והוי כמלוה על פה ואע"ג דנזקין מלוה

מסורת הש"ס

א) [מוספתא פ"א, ב] לעיל
א) [וש"ג, א] כמבואר פד:
ד) [נקמן עד:י, א] ס"א
אית, ו) [ע"י מוספות קדושין מב: ד"ה ה"ג וכמבואר מב: ד"ה אלמנה ועוד שם ק' ד"ה א"ר נחמן], ו) [וע"י מוספות לעיל א: ד"ה כגון], ח) [צ"כ קטנה],



תורה אור השלם

1. בעל הבור ישלם כסף ישיב לבקליו ויהמת יהיה לה:
שמות כח לד



הנהגות הב"ח

א) [רש"י ד"ה פרה וכו' נחצר הנזק (וטלית), מו"מ וצ"כ ס"א או טלית]:



גליון הש"ס

רש"י ד"ת עבר בו' לא איתפרש. ע"י נכדות דף כה פ"ב צרש"י ד"ה מן שמעת ליה וסס נסמן:



הנהגות הגר"א

א) [תוס' ד"ה דבר בו' לא דוקא כ"י, ניב ור"ף ורמב"ם חולקין על זה:



הנהגות מהר"ב רינשבורג

א) [תוס' ד"ה ש"מ וכו' ולהכי נזקקין נמי לא גבי, ע"י נאזר דנביהם היטב בשער המלך פ"ט מהל' מלוה ולוה הלכה ה' ודוק היטב:]



מוסף רש"י

ישיב. כסף ישיב לנעליו, דהוה ליה למיכתב בעל הבזר ישלם כסף לנעליו, ישיב דכחז רחמנא למה ל', דהולל ובצר כתיב 'שלם, לרעות כל השבות (רש"י ד:).

^[א] ע"י שטמ"ק שמביא נכס רי"ת, ב) ע"י מוס' ד"ה עבדים,